

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1515/2532

นายพรมมี ผิวขำ

โจทก์

นางอ้ว เรื่องสมบัติ กับพวก

จำเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 145)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่
พิพาทตามฟ้อง และให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ฉบับเอกสาร
หมาย ล.7 โดยให้เพิกถอนสัญญาจำนองและการจดทะเบียนจำนองระหว่างจำเลยทั้ง
สองตามเอกสารหมาย ล.5, ล.6และ ล.7 เสียด้วย ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139,138)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังชมการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>